

TEMA 19.- Aplazamiento y fraccionamiento de las deudas tributarias. Tramitación. Garantías. Consecuencias de la falta de pago. Particularidades de la Ordenanza Fiscal General del Consorcio de Tributos.

La LGT, en su art. 65 permite que las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejecutivo puedan aplazarse o fraccionarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud del obligado tributario, cuando su situación económico-financiera le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos. El art. 82 regula las garantías en caso de aplazamiento y fraccionamiento.

La LGT se limita a dar una serie de reglas básicas, remitiéndose a su desarrollo reglamentario en el Reglamento General de Recaudación. El Consorcio de Tributos ha utilizado sus facultades legales (D.A.4ª LGT) para establecer su propio desarrollo en su Ordenanza que será, en todo caso, de aplicación preferente a lo que dispone el Reglamento General de Recaudación. En el presente tema analizaremos los aplazamientos y fraccionamientos siguiendo el esquema de la Ordenanza (CAPÍTULO III, Artículos 17 y ss.):

Solicitudes.

La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento contendrá necesariamente los siguientes datos:

- a) Nombre y apellidos o razón social completa, NIF y domicilio fiscal del solicitante.
- b) Identificación de la deuda o deudas cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita.
- c) Referencia a las causas que justifiquen que su situación económico financiera le impide, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos.
- d) Plazos y demás condiciones solicitados.
- e) Ofrecimiento de garantía.
- f) Orden de domiciliación bancaria.
- g) Lugar, fecha y firma del solicitante.

A la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se deberá acompañar los documentos

- Compromiso expreso e irrevocable de aval solidario o seguro de caución, o la documentación correspondiente según el tipo de garantía que se ofrezca.
- Documentos que acrediten la representación.
- Otros documentos o justificantes relativos a la existencia de dificultades económico-financieras que le impidan de forma transitoria efectuar el pago en plazo.

Las personas físicas y las entidades del art. 35.4 LGT deberán acompañar:

- Cualquier documentación que acredite la renta mensual percibida, pudiendo justificarse mediante declaración jurada.
- Última declaración del IRPF o declaración jurada de no estar obligado a su presentación.

Las personas jurídicas acompañarán a la solicitud:

- Última declaración del Impuesto sobre Sociedades.
- Balance de situación a fecha de la solicitud, acompañado de justificantes de los saldos bancarios a la misma fecha.
- Última cuenta de Resultados.

La concesión del aplazamiento o fraccionamiento de pago requerirá que el solicitante domicilie el pago de la deuda aplazada o de las sucesivas fracciones.

Protocolos de Servicios Sociales:

En relación con los suarios de los servicios sociales municipales, el Consorcio puede concertar protocolos normalizados de actuación con los Ayuntamientos, con al menos las siguientes particularidades:

- No exigencia de presentación de documentación ni de garantía en cualquier caso.
- Se aplicará a la totalidad de las deudas del sujeto pasivo
- Plazo para el pago de la totalidad de la deuda hasta 8 años, siendo necesario que la deuda sea superior a 50,00 €.

Garantías.

No se exigirán garantías para las solicitudes cuando su importe principal no exceda de 30.000 euros, sin perjuicio del mantenimiento, en su caso, de los embargos existentes sobre bienes y derechos del deudor en el momento de la presentación de la solicitud.

A efectos de cómputo se considerarán todas las deudas que consten en la base de datos del Consorcio de Tributos. Para ello, se acumularán en el momento de la solicitud, tanto las deudas a que se refiere la propia solicitud como cualesquiera otras del mismo deudor para las que se haya solicitado y no resuelto el aplazamiento o fraccionamiento, así como el importe de los vencimientos pendientes de ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas, salvo que estén debidamente garantizadas.

Con carácter general, se aceptarán aquellas garantías consistentes en aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca, o bien, certificado de seguro de caución, siempre que cubra el importe de la deuda y de los intereses que origine el aplazamiento más un 25% de la suma de ambas partidas. A efectos de la garantía, dentro del importe de la deuda deberán computarse los intereses de demora que pudieran haberse generado en período ejecutivo, hasta el momento de la solicitud.

Cuando se solicite otro tipo de garantía se aportará junto a la solicitud:

- Declaración responsable y justificación documental de la imposibilidad de obtener dicho aval o certificado de seguro de caución.
- Valoración de los bienes y derechos ofrecidos en garantía.
- Informe de auditoría, si existe, en caso de empresarios o profesionales.

Cuando se solicite la dispensa total o parcial de garantía, se aportará junto a la solicitud:

- Declaración responsable y justificación documental manifestando carecer de otros bienes o derechos o no poseer otros que los ofrecidos en garantía.
- Justificación documental de la imposibilidad de obtener aval o seguro de caución.
- Balance y cuenta de resultados de los tres últimos años e informe de auditoría, en caso de empresarios o profesionales obligados por ley a llevar contabilidad.
- Plan de viabilidad y cualquier otra información que justifique la posibilidad de cumplir el aplazamiento o fraccionamiento solicitado.

Cuando se haya realizado anotación preventiva de embargo en registro público de bienes de valor suficiente, deducidas las cargas preferentes que recaigan sobre los mismos, se considerará garantizada la deuda y no será necesario aportar nueva garantía. El obligado podrá solicitar el levantamiento del embargo de dichos bienes si constituye previamente aval solidario de entidad de crédito

Asimismo, tanto para deudas en período voluntario como ejecutivo, el obligado al pago podrá solicitar, a su costa, como medida cautelar la anotación preventiva del embargo de bienes que le pertenezcan.

La garantía deberá aportarse en el plazo de 2 meses a partir de la notificación del acuerdo de concesión, cuya eficacia quedará condicionada a su formalización. Transcurrido este plazo sin formalizarla, se exigirá inmediatamente por la vía de apremio la deuda con sus intereses y recargos correspondientes del período ejecutivo, siempre que haya concluido el período reglamentario de ingreso.

No se exigirá garantía cuando el solicitante sea una Administración pública.

Tramitación (art. 20).

Presentada la solicitud de aplazamiento, si concurriere algún defecto en la misma o en la documentación aportada, se concederá al interesado un plazo de 10 días para su subsanación con el apercibimiento de que si así no lo hiciere se procederá sin más trámite al archivo de la solicitud, que se tendrá por no presentada, con la consiguiente continuación del procedimiento recaudatorio.

La presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en período voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo, pero no el devengo del interés de demora.

Las solicitudes en período ejecutivo podrán presentarse hasta el momento en que se notifique al obligado el acuerdo de enajenación de los bienes embargados.

Si la resolución del expediente fuese denegatoria y se hubiese solicitado el aplazamiento o fraccionamiento en período voluntario, la notificación al deudor contendrá la advertencia de que la deuda deberá pagarse dentro del plazo que reste del período voluntario.

Si al denegarla ya hubiera transcurrido el periodo voluntario, el obligado al pago deberá ingresar la deuda, junto con los intereses devengados en el plazo comprendido desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o hasta el día 5 del mes siguiente, dependiendo de que dicha resolución se notifique entre los días 1 y 15 o entre el 16 y último del mes, respectivamente. Transcurrido dicho plazo se iniciará el periodo ejecutivo.

Corresponde al Director, la competencia para la concesión, conforme a los criterios generales de la Ordenanza. No obstante ello, por razones de celeridad y eficiencia, el Consorcio ha hecho uso de la posibilidad prevista en el art. 41.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, estableciendo como actuación administrativa automatizada con sistema de firma de sello electrónico la resolución estimatoria de solicitudes de aplazamientos y fraccionamientos para los que no se exija garantía.

Calendarios provisionales.

Durante la tramitación de la solicitud el deudor deberá efectuar el pago del plazo, fracción o fracciones propuestos en aquella. No obstante, el Servicio de Tesorería, si estima que la resolución pudiera verse demorada como consecuencia de la complejidad del expediente, valorará el establecimiento de un calendario provisional de pagos hasta que la resolución se produzca, al que deberá ajustarse el solicitante. En caso de incumplimiento de cualquiera de los pagos, ya sean los propuestos por el interesado o los fijados en el calendario, se podrá denegar la solicitud.

Criterios de concesión (art. 21).

- Deudas de importe inferior a 1.000 euros, por un periodo de 6 meses
- Entre 1.000,01 euros y 3.000 euros, hasta 12 meses.
- Entre 3.000,01 euros y 6.000 euros hasta 18 meses.
- Más de 6.000 euros, hasta 24 meses.

Sólo excepcionalmente se concederán aplazamientos o fraccionamientos por períodos más largos, en los casos siguientes:

- a) Hasta 36 meses para deudas de importe igual o superior a 100.000 euros.
- b) Hasta 60 meses para deudas de importe igual o superior a 200.000 euros.

En ningún caso, se concederán aplazamientos o fraccionamientos de deudas cuyo importe sea inferior a 150 euros.

En el caso de diversas deudas, o bien de la presentación de varias solicitudes, se acumularán a efectos de la aplicación de los umbrales de concesión. En el caso de que el deudor mantenga otras deudas además de las que incluye en la solicitud del aplazamiento o fraccionamiento, y estén en periodo ejecutivo sin encontrarse suspendidas, no se concederá el solicitado, salvo que opte por la inclusión de las mismas en la solicitud.

Como regla general, se concederán salvo que se encuentre en los supuestos objeto de denegación, o bien se desprenda inequívocamente de documentación presentada la ausencia de dificultades transitorias de tesorería. Salvo circunstancias excepcionales, se denegarán las siguientes solicitudes:

- a) Las de reconsideración de aplazamientos o fraccionamientos resueltos y que no están debidamente fundadas teniendo como única finalidad demorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
- b) Las presentadas por los obligados que hayan incumplido reiteradamente otros anteriores o no hayan formalizado las garantías correspondientes.
- c) Las de fraccionamientos o aplazamientos de deudas que sean objeto de compensación.
- d) Las deudas que se encuentren en período ejecutivo en cualquier momento posterior al de la notificación del acto administrativo por el que se acuerde la enajenación de los bienes embargados.

Intereses por aplazamiento o fraccionamiento (art. 22).

Las cantidades cuyo pago se aplaze o fraccione, excluido, en su caso, el recargo del período ejecutivo aplicable, devengarán el interés de demora. Se tendrán en cuenta estas reglas:

En caso de aplazamiento se computa desde el vencimiento del período voluntario y hasta el término del plazo concedido.

En caso de fraccionamiento, se computarán los intereses devengados por cada fracción desde el vencimiento del período voluntario hasta el vencimiento del plazo concedido, debiéndose satisfacer junto con dicha fracción.

En caso que el fraccionamiento o aplazamiento sea superior al año y, por tanto, se desconozca el tipo de interés aplicable, se calculará éste en base al tipo vigente y posteriormente se regularizará si se hubiera modificado el tipo de interés aplicable.

En las domiciliaciones bancarias, el cargo de cada fracción se efectuará por el importe exacto, resultante de aplicar el tipo de interés vigente en el ejercicio de vencimiento de la fracción, sin necesidad de notificación expresa al contribuyente.

Si llegado el vencimiento de la deuda aplazada o fraccionada, no se realizase el pago, se anulará la liquidación de intereses de demora, la cual se practicará en el momento del pago tomando como base de cálculo el principal.

Cuando la totalidad de la deuda aplazada o fraccionada se garantice con aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante certificado de seguro de caución, el interés de demora exigible será el interés legal.

Efectos de la falta de pago (art.23)

En los aplazamientos y fraccionamientos solicitados en período voluntario, si llegado el vencimiento de cualquiera de los plazos no se efectuase el pago se considerarán también vencidas las fracciones pendientes, iniciándose el período ejecutivo para el cobro de la totalidad de la deuda fraccionada no satisfecha y sus intereses devengados hasta la fecha de vencimiento del plazo incumplido, con el recargo del período ejecutivo que corresponda.

Si el aplazamiento o fraccionamiento fue solicitado en período ejecutivo, se consideran vencidas anticipadamente las fracciones pendientes procediéndose en su caso, a ejecutar la garantía, o, en caso de inexistencia o insuficiencia de ésta se seguirá el procedimiento de apremio por la deuda pendiente.